

0099408-52.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... atualmente, responde pelo delito de tráfico de drogas.

Essas são as provas trazidas pelas partes e diante delas não há outra alternativa senão absolver o acusado ADRIANO.

Em que pese os fortíssimos indícios de que ADRIANO estivesse no local da ocorrência, um galpão (fls. 263/271), desmanchando veículos, não houve a comprovação de que o delito tratado nos autos - receptação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0099408-52.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0099408-52.2016.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO PEREIRA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

ADRIANO PEREIRA DA SILVA e Marcelo Santos Souza, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, entre os dias 22 e 24 de novembro de 2016, na Rua Pirajá, nº 83, Água Rasa, nesta cidade e comarca da Capital/SP, receberam, em proveito comum, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente no veículo Toyota/Corola, cor prata, placas FMA3458-São Paulo/SP, roubado, em 22 de novembro de 2016, da vítima Yara Pereira Lima Paiva (fls. 01/03).

Determinou-se o processamento do feito (fls. 178/180).

O réu MARCELO foi citado pessoalmente (fls. 189 e 204) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 200/201).

Mantido o recebimento da denúncia relativamente a MARCELO (fls. 208/209).

O réu ADRIANO foi citado por meio de edital (fls. 197/199, 210 e 220/222).

Declarou-se a revelia do réu ADRIANO; o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em relação a ele (fls. 227).

Realizada audiência de instrução (fls. 272/277), o processo foi sentenciado em relação ao réu MARCELO, o qual fora absolvido (fls. 278/280) - trânsito em julgado para o Ministério Público em 26/02/2018 e, para a Defesa, em 278/280 (fl. 290).

Sobreveio a citação pessoal de ADRIANO PEREIRA DA SILVA (fls. 329/333).

Revogou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional relativamente a ADRIANO (fls. 340/342).

O réu ADRIANO apresentou a Resposta à Acusação (fls. 337/339). Mantido o recebimento da denúncia relativamente a ADRIANO (fls. 340/342). Em 23/11/2021, realizada audiência de instrução, debates e julgamento e, em continuação, em 31/08/2022. Foram ouvidas a vítima, as testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 369 e 377/378).

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação de ADRIANO nos exatos termos da denúncia (fls. 377/378).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição i) pois "não restou comprovado que os bens são 'produtos de crime'"; ii) porquanto o "laudo pericial encartado aos autos (fls. 263/271) não atesta que o veículo apreendido é o mesmo veículo que foi roubado dias antes"; iii) tendo em vista que "o laudo não afirma, também, que as placas apreendidas se tratam das placas pertencentes ao veículo produto de roubo, de propriedade de Yara Pereira Lima Paiva"; iv) vez que o laudo das placas "nem ao menos indica se referidas placas são originais e afirma que havia vestígios de adulteração (fls. 256/262)"; v) haja vista a absoluta insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela vi) fixação da pena-base no mínimo legal; vii) fixação do regime prisional aberto; viii) substituição da pena privativa de liberdade por outras penas restritivas de direitos; e ix) concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 381/386).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Encartados nos autos o Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 05), Termos de Depoimentos (fls. 06/07 e 09), Termos de Interrogatório (fl. 10 e 11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17/18), Boletim de Ocorrência (fls. 52/23), Termo de Declarações (fl. 54), Relatório Final (fls. 70/72), Laudo Pericial das Ferramentas Apreendidas (fls. 250/253 e 254/255), Laudo Pericial da Placa Automotiva (fls. 256/262) e Laudo Pericial do Local dos Fatos (fls. 263/277).

A vítima Yara Pereira Lima Paiva explicou que o veículo roubado estava em nome de seu marido, mas era de seu uso exclusivo. Recebeu uma ligação do DEIC, "dois, três dias depois", com a informação de que somente a placa do carro havia sido localizada em um desmanche. O carro foi roubado em 2016.

Marco Eidi Ioshimura, policial civil, contou que à época dos fatos trabalhava no DEIC, na 4ª DIVECAR; no dia da ocorrência foram apurar a informação de que um galpão estava sendo utilizado para desmanche de veículos. Ficou em "campana velada" junto de seu companheiro policial; em dado momento, saíram do local dois indivíduos; quando foram abordá-los, tentaram fugir; conseguiram, ao final, abordá-los. De início, os dois sujeitos negaram a prática delitiva. Retornaram ao galpão e, ao adentrarem, encontraram peças de veículos cortados. Conseguiram identificar somente um veículo, "que estava com uma placa, foi um Toyota Corolla"; contataram a vítima. Ato contínuo, os dois indivíduos confessaram que estavam no local para desmanchar os automóveis. O local estava com muitas peças de carros, cortadas. Elucidou que o galpão "era isolado", "não tinha saída pelos fundos", "só uma entrada e uma saída". Não havia outras pessoas no local. Os dois indivíduos estavam com as mãos sujas de "graxa". Não conhecia os réus. Verificaram que esse galpão havia sido alugado para a prática delitiva; não sabe se o locatário foi intimado para ser ouvido nos autos do inquérito.

Sandro Luis Marques de Souza, policial civil, prestou depoimento no mesmo sentido de Marco. Repisou que o local dos fatos era um desmanche e que ADRIANO e Marcelo estavam envolvidos na prática delitiva. Foi realizada perícia no local da ocorrência. Os dois réus estavam "sujos de graxa"; no lugar, havia uma "caixa de ferramentas e uma havia uma serra para fazer a corta da lataria dos carros". Não visualizaram os acusados desmanchando veículos. A placa do veículo Toyota Corolla "estava no chão"; identificou a carroceria do veículo com base na experiência que possui na DIVECAR. Não conseguiu reconhecer o acusado em juízo - "já faz muito tempo já".

Em juízo, o réu ADRIANO negou os fatos. Aduziu que estava de passagem próximo ao local da ocorrência, procurando emprego. Foi abordado pelos policiais, os quais acusaram-no injustamente da prática delitiva; os policiais disseram que haviam

firmado um acordo com o "dono desse galpão" e que ele não havia pago a quantia combinada para ser libertado - "um acerto de cinquenta mil, sendo que o rapaz deu dez mil pra eles e faltou quarenta mil"; por tal razão, foi preso junto de Marcelo. Não trabalhava no desmanche e não estava dentro do galpão; apenas estava "passando próximo". Não conhecia o corréu. Estava com as mãos sujas, porque "cata reciclagem". Foi condenado anteriormente por receptação; atualmente, responde pelo delito de tráfico de drogas.

Essas são as provas trazidas pelas partes e diante delas não há outra alternativa senão absolver o acusado ADRIANO.

Em que pese os fortíssimos indícios de que ADRIANO estivesse no local da ocorrência, um galpão (fls. 263/271), desmanchando veículos, não houve a comprovação de que o delito tratado nos autos - receptação do automóvel Toyota/Corola, cor prata, placas FMA3458-São Paulo/SP, roubado, em 22 de novembro de 2016, da vítima Yara Pereira Lima Paiva - tenha de fato ocorrido.

É dizer, o Laudo da Placa Automotiva (fls. 258/262) não comprovou ser a peça proveniente do veículo produto de roubo anterior. Ao contrário, o exame pericial implantou dúvida sobre a originalidade do objeto. Confira-se (fl. 259):

"Inicialmente, cumpre consignar que a peça de exame se apresentou acondicionada em um saco plástico transparente, dotado de lacre com a seguinte indicação: "DEIC 0010461". Constituiu peça de exame 01 (uma) placa de identificação veicular dianteira, metálica, com aspecto de usada, com sujidades, atritada e amassada especialmente nas regiões direita e esquerda, da categoria particular, com a face anterior da cor cinza e medindo aproximadamente 13,2 x 40,2 centímetros, portadora dos caracteres alfanuméricos em preto que se encontravam parcialmente desbastados: "FMA-3458 - SP - SÃO PAULO", com a face anterior revestida de película refletiva e que ostentava amolgadelas nas bordas superiores e inferiores de ambos os furos oblongos superiores.

Cumpre consignar que a tarjeta se encontrava seccionada na região média, exibindo, diante disso, as seguintes identificações da Unidade de Federação e do Município: "SP - SÃO P" e "AULO". A placa e a tarjeta exibiam o código de cadastramento do fabricante: "025SP14", ademais, essas últimas estavam afixadas nas placas mediante rebites metálicos vazados.

Em sua extremidade média superior, a placa possuía a inscrição: DETRAN-SP 2014", bem como exibia vestígios de adulteração caracterizados pela remoção por meio do desbastamento da identificação numérica e do código de barras".

Portanto, não é possível cravar, com a certeza que se exige, que a referida placa localizada no galpão fosse a original do Toyota Corolla da vítima Yara.

Diga-se, pois oportuno, que os depoimentos dos policiais não puderam suplantar, no caso em tela, eventual imperfeição contida no exame pericial.

Assim sendo, ausente a materialidade do crime de receptação imputado na inicial acusatória, a absolvição é de rigor.

Portanto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de ABSOLVER o réu ADRIANO PEREIRA DA SILVA da imputação da prática do crime previsto no 180, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por não haver prova da existência do fato.

Comunique-se à Yara Pereira Lima Paiva, consoante determinação legal (CPP, art. 201, § 2º).

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I. C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA